

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2019년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 해외지사 인턴 운영 및 관리 업무 부적정

관계부서 : ☆☆팀 · ○○팀

내 용

1. 업무개요

공사는 2018년부터 해외지사 내부성과평가의 지표 중 ‘일자리 창출 노력 및 성과’ 지표를 신설하여 해외지사에서 한국인 인턴활용(2개월 이상) 실적¹⁾이 있을 경우 해당 지사의 비계량 실적보고서 평가 시 가점을 부여하고 있다.

이에 따라 ◇◇지사 등 19개 공사 해외지사(및 사무소)는 총 35명(중복 제외)의 한국인 대학생(또는 유학생·교환학생)을 인턴(현장실습생)으로 채용하여 각 지사마다 차이는 있으나 주로 지사의 행정보조 업무를 수행하도록 하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 ☆☆팀의 ‘2018년 해외지사 내부성과평가 계획수립 및 시행’ 내부 결재 문서[☆☆팀-370(2018.5.8.)호]의 붙임 자료인 ‘2018년 해외지사 내부성과 평가 편람’에 따르면 일자리 창출 확대를 통한 사회적 가치 실현에 관한 경영 평가 강화에 따라 해외지사 현지 한국인 인턴채용 실적 등 해외지사의 글로벌 일자리 창출 노력을 평가 내용으로 정하였고, 그 후속 조치로 ☆☆팀은 ‘2018 해외지사 내부성과평가

1) 국내 대학교 등 국내 유관기관으로부터 해외지사 인턴활용 협조 요청 시 채용한 경우 실적 인정

지침 변경' 협조문[☆☆팀-799(2018.11.19.)호]을 ◇◇지사를 포함한 각 해외지사 및 ○○팀 등 관련 부서에 통보하였다. 위 협조문의 붙임 자료인 '해외지사 내부성과평가 지침 변경'에 의하면 "비계량 가점 지표 '일자리 창출 노력 및 성과' 평가보고서 양식 및 제출일은 ○○팀에서 별도로 추진 후 최종 점수 합산"이라고 되어 있다.

한편, 공사 「해외조직망 관리규정」 제2조 제4호에 의하면 "현지직원"이란 해외지사의 업무 보조를 위하여 현지에서 채용된 자를 총칭하는 것으로 되어 있고, 「해외지사 현지직원 운영지침」 제48조(2018.12.19. 신설)에 의하면 현지직원을 채용 함에 있어 임시직, 인턴 등을 포함하여 1개월 이상 근무 시 본사의 사전 승인을 득하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 이번 감사기간(2019.4.25.~5.3.) 중 위 내부성과평가편람 지표에 따라 2018년도에 해외지사에서도 채용된 인턴(현장실습생) 현황을 점검한 결과 다음과 같이 운영 및 관리상의 문제점을 확인하였다.²⁾

가. 본사가 체결한 업무협약에 따른 파견 인턴(현장실습생) 채용 관련

이번 감사대상 해외지사인 ◇◇지사는 공사 □□팀(現 ■■■팀)의 '공사-△△△재단 업무협약 체결' 내부결재 문서[□□팀-473(2017.10.30.)호]³⁾ 및 2017년 11월 2일에 한국관광공사와 △△△재단 간 체결된 '업무협약서'⁴⁾에 근거하여 2명의

2) 이번 감사대상 지사 외 2018년에 '일자리 창출 노력 및 성과' 지표에 따라 인턴을 채용한 해외지사를 대상으로 함
3) 동 문서의 붙임 자료인 '공사-△△△재단 업무협약 체결(안)'에 따르면 소요경비 분담에 있어서 ▲▲시(△△△재단)는 해외여행자보험 가입비를 지원하고, 참가대학은 왕복항공료 및 체재비 일부를 지원(최대 400만원)하기로 함

4) 업무협약서 제3조(업무협력 추진방법)에 의하면 한국관광공사와 △△△재단은 협약사항의 효율적인 수행을 위하여 별도 합의서나 계약서를 체결할 수 있고, 제4조(당사자의 업무내용)에 따르면 한국관광공사는 해외지사 교육 실습처를 제공하고, △△△재단은 해외현장 실습생 선발 및 파견 자격을 부여하기로 되어 있음

인턴을 파견 받았다. 당시 ◇◇지사는 인턴(또는 해당 대학교 측)과 해외현장 실습내용, 방법 및 조건 등을 명시한 계약서 등의 체결 없이 위 인턴을 2018년 1월 1일부터 4월 13일까지 또는 2018년 9월 10일부터 12월 31일까지 근무하게 하였다.

위와 같이 △△△재단의 파견을 통하여 ▲▲시 소재 대학교의 대학생을 인턴(현장실습생)으로 채용한 지사는 위 ◇◇지사 외 ▽▽지사, ▼▼지사, ◁▷지사, ◀▶지사, ▷▷사무소, ▶▶지사 및 ♠♠지사가 있다.

위 지사 중 ▼▼지사는 인턴에게 급여를 지급하지 않았으나, 내부결재문서 [▼▼지사-169(2018.8.20.)호]를 근거로 휴일행사 근무수당 및 출장비로 일정 금액을 지급하였다. ◁▷지사 및 ◀▶지사는 지사와 현장실습 이수학생 및 해당 대학교와의 3자간 ‘인턴십(현장실습) 협약서’를 별도로 체결하였고, 동 협약서에는 현장실습기간 및 장소, 현장실습생의 의무, 현장실습 기준시간, 급여⁵⁾, 보험가입 및 보험료 부담⁶⁾ 등 인턴의 해외 현장실습과 관련한 구체적인 내용이 규정되어 있었다.

나. 해외지사의 자체적인 인턴(현장실습생) 채용 관련

♠♠지사는 계약서 체결 없이 인턴에게 매월 급여를 지급하였다.⁷⁾

♡♡지사는 2016년 10월 ♥♥♥대와 ‘산학협력협약서’ 체결하였고, 동 협약서에 근거하여 ♥♥♥대로부터 학생을 파견 받아 인턴으로 채용하였다. 위 ‘산학협력협약서’에는 급여나 수당 지급에 대한 규정은 없으나, ♡♡지사는 인턴 1인당 매월 중식비를 지급하였다.⁸⁾

5) ◁▷지사는 협약서 제6조에서 ‘급여’에 대해 지사와 학생의 합의에 의하여 “무급을 원칙”으로 규정하였고,

◀▶지사는 협약서 제6조에서 ‘수당’이라고 하여 지사와 학생의 합의에 의하여 “월 0만 원”으로 정하였음

6) ◁▷지사의 경우 협약서 제8조에 학생이 산업재해보험 또는 일정금액 이상의 상해보험에 가입하도록 되어 있고,

◀▶지사는 협약서 제8조에 지사 또는 학생이 산업재해보험 또는 일정금액의 상해보험을 가입하도록 되어 있음

7) ♠♠지사에 따르면 중국의 노무 관련 규정상 실습생은 정식 노동계약이 아니므로 계약서를 체결할 필요가 없다고 함

♣♣지사는 ○○○회에 ‘대학생 인턴십 지원자 채용 희망 신청서’를 제출하여 인턴을 채용하였는데, 2018년에 채용한 인턴 2명 중 1명과는 계약서 체결 없이 인턴에게 매월 급여를 지급하였고, 다른 인턴(Industrial Cooperation Fieldwork Trainee) 1명과는 지사, 학생(인턴) 및 대학교 3자간 계약서(Industrial Cooperation Fieldwork Contract)를 체결하여, 동 계약서 제6조⁹⁾에 의거하여 매월 인턴에게 급여를 지급하였다. 또한 위 계약서 제8조 제2항¹⁰⁾에 따르면 ♣♣지사는 학생이 업무와 관련하여 부상을 입을 경우 공사 규정에 따라 별도로 보상해야 하도록 되어 있다.¹¹⁾

♣♣지사 또한 인턴 채용 시, 계약서 체결 없이 인턴에게 매월 급여 및 주말근무 수당을 지급하였다.

○○지사는 인턴(Intern)과 인턴십계약서(Summer Internship Agreement)를 체결하여 동 계약서 제4조¹²⁾에 따라 인턴에게 계약기간 동안 보조금으로 교통비와 중식비를 지급하였다.

♠♠지사는 위 △△△재단을 통하여 파견 받은 인턴 외 다른 인턴 1명을 지사 자체적으로 채용한 후, 해당 인턴으로부터 일체의 비용을 인턴 본인이 부담하기로 한 내용의 ‘서약서’를 제출받았다.¹³⁾

◆◆지사는 ■■■대학교로부터의 인턴 활동에 대한 업무협조 요청¹⁴⁾에 따라 인턴을 채용한 후, 인턴에게 매월 교통비 및 중식비를 지급하였다.

8) ♡♡지사에 따르면 ♥♥♥대는 해당 인턴에게 장학금 명목으로 월 1백만 원을 지급하였다고 함

9) Article 6(Salary) : The salary shall be provided as 현지화 7,000 per month including holiday by mutual consent between (A) and (B). (* A는 ♣♣지사를 말하며 B는 학생을 칭함)

10) Article 8(Accident and Insurance) ② : (A) shall give full cooperation and provide compensation separately according to the company policies when (B) got injured regard to fieldwork

11) ♣♣지사에 따르면 지사는 현지법에 의거 인턴에 대한 산재보험에 가입하여 보장하고 있다고 함

12) 4. Pay, compensation, and taxes : A total stipend of \$1,020.00 will be paid to the intern during the term of this agreement and will be paid in monthly installments

13) 서약서 제2조 : 본인은 본 실습 프로그램 참가 시 발생하는 일체 비용(현지 체류비 포함)을 부담할 것을 확인·동의함

14) ■■■대학교의 요청 문서에 따르면 특정 학생을 지정하여 지사에서 인턴 활동을 할 수 있도록 협조를 요청하였음

●●지사는 ■■■재단의 문화인턴 파견 수요조사에 따라 인턴 파견을 요청하여 계약서 체결 없이 인턴을 채용하였다.

目目지사는 인턴을 채용한 후, 계약서 체결 없이 전일근무의 경우 현지화 200, 반일근무의 경우 현지화 100을 기준으로 하여 인턴에게 매월 근무일수에 따라 급여를 지급하였다.

▣▣사무소 및 ◆◆사무소는 대학교 및 학생(실습생) 3자간 ‘현장실습 협약서’를 체결하였고, 동 협약서를 살펴보면 현장실습운영, 현장실습 시간 및 장소, 실습지원비¹⁵⁾, 보험가입¹⁶⁾ 등 인턴의 해외 현장실습과 관련한 구체적인 내용이 규정되어 있었다.

한편, 일부 해외지사는 인턴 채용 시 □□팀의 승인(공사와 △△△재단의 ‘업무협약서’에 근거) 또는 TMS¹⁷⁾를 통하여 ☆☆팀의 승인을 받기도 하였으나, 일부 해외지사는 본사의 보고 및 승인을 거치지 아니한 채 인턴을 채용하였다.

위와 같이 한국인 대학생의 인턴(현장실습생) 채용과 관련하여 본사에서 구체적으로 채용(고용) 지침이나 방법을 정하지 아니하였고, 각 해외지사에 일률적으로 적용되어야 할 표준화된 ‘현장실습협약서’ 등이 마련되지 아니한 상황에서, 일부 해외지사는 실습에 대한 구체적인 내용을 담은 계약서를 인턴과 체결하지 않거나 또는 인턴이 소속된 대학 측에서 작성하여 제공한 ‘현장실습협약서’를 법적인 검토 없이 체결·사용하기도 하였다.

15) 제5조(실습지원비) : “기관”(지사)과 “학교”는 실습생에게 실습비를 지급하지 않는 것으로 함의함

16) 제7조(보험가입) : “학교”는 현장실습 기간 동안 실습과 관련하여 실습생에게 발생할 수 있는 상해에 대비한 보험에 가입하여야 한다. 이와 별도로 “기관”은 “기관”의 필요에 따른 보험에 가입할 수 있음

17) Tourism Marketing System(관광마케팅시스템) : 해외지사 관리 등을 위한 공사 인트라넷

또한 인턴(현장실습생)에게 급여를 지급하거나, 급여가 아닌 교통비 등의 수당이나 보조금을 지급하거나, 또는 급여 및 수당을 전혀 지급하지 않는 등 해외지사마다 인턴에게 지급하거나 지원하는 금액, 항목, 규모 및 기준 등이 상이하였다.

한편, 인턴(현장실습생)과 계약서 등을 체결하지 아니한 상태에서 인턴이 업무 중에 또는 해외지사의 관리·감독 하에 있을 때, 인턴의 행위로 인하여 제3자가 손해나 손실을 입었을 경우 지사는 인턴의 실질적인 관리자로서 법적인 책임이 발생할 수 있고, 비록 ‘현장실습협약서’ 등을 체결하였더라도 지사의 권리·의무를 명확하게 규정하지 아니하여, 당사자 간의 법적 책임 소재가 불분명할 수 있다.

그리고 일부 해외지사는 인턴(현장실습생)에 대하여 출결관리 및 평가를 실시하지 아니한 채 해외인턴십 프로그램을 이수하였다는 수료증을 지사장 명의로 인턴에게 발급한 사실도 확인되었다. 그러나 인턴이 소속된 해당 대학교의 현장실습학점제 운영이 목적이라면 해외지사는 현장실습의 증빙자료인 인턴의 근무일지(출근상황), 활동 실적, 실습기관평가서 등을 작성해야 하고, 이를 인턴 기간 종료 후 해당 대학교에 통보한 후 해외지사장 명의로 해당 인턴의 지사 근무경력을 인정(해외인턴십 프로그램 이수)하는 수료증을 발급해야 함이 타당하다.

이처럼 「해외지사 현지직원 운영지침」 제48조에 따른 현지직원으로 채용되지 아니하고, 한국인 학생의 신분으로 공사 해외지사에 인턴으로 근무하게 될 경우에 발생하게 될 여러 문제를 사전에 방지하고자, 공사는 대학생 인턴(현장실습생) 채용에 대한 명확한 지침(지원조건이나 기준)과 표준화된 실습계약서를 작성·교부하고, 해외지사는 위 실습계약서를 학교 및 인턴(현장실습생)과 체결하고, 인턴 채용에 대해 본사의 승인을 받도록 할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

① ☆☆팀은 감사결과를 수용하면서 지사에서 운영 중인 단기근로 계약직과 현장실습생의 개념 구분 및 관리상 차이점을 지사에 명확히 알리고, 현장 실습생에 대한 선발기준, 관리사항, 책임 범위 등에 대한 가이드라인 및 각종 표준화된 양식(협약서, 서약서, 평가서 등)을 포함하는 관리 지침을 제정하여 해외지사에 전달하겠다고 답변하였다.

② ○○팀은 이 건 감사 지적사항과 관련하여 이견이 없다고 하면서 표준계약서 및 지침 등을 본사에서 일괄적으로 제시 및 관리하는 것이 필요하다는 답변과 함께 관련 부서와 ‘인턴 활용실적’ 평가항목 유지 또는 제외 조치에 대해 협의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 해외지사에서 대학생 인턴(현장실습생) 채용 시 지사의 법적 책임을 명확히 하고 지사마다 상이하게 채용·운영되지 않도록 현장실습에 대한 표준계약서 및 관련 지침을 마련하여 인턴(현장실습생)을 통일되게 운영·관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)